

1500217-08.2021.8.26.0236

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Comarca: Ibitinga

Foro: Foro de Ibitinga

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... é reincidente, pelo grave crime de tráfico (processo 214-16.2016), fixo o semi aberto como o inicial para o cumprimento de pena (s. 269, STJ).

Ainda em virtude da reincidência pelo grave crime de tráfico, prejudicadas as figuras do art. 44 e 77, do CP.

Ante o exposto e por tudo o que mais consta nos autos, nos termos do art. 387, do CPP, CONDENO LEANDRO JUNIO FARIAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibitinga

Foro de Ibitinga

Vara Criminal

RUA PRUDENTE DE MORAES, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-000

1500217-08.2021.8.26.0236 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500217-08.2021.8.26.0236

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO JÚNIO FARIAS

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

Cuida-se de ação penal em que se objetiva a condenação de LEANDRO JÚNIO FARIAS, como incurso no art. 155, do CP.

Recebida a denúncia, a parte requerida foi citada.

Apresentada a defesa prévia, não houve absolvição sumária.

Encerrada a instrução, as partes debateram.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

Por intermédio desta ação, pretende, o MP, ver a parte requerida condenada como incurso no art. 155, do CP.

Após a colheita das provas, tenho que a ação procede.

A materialidade se retira do APF de folha 01, do BO de folhas 23/25, do auto de exibição de folhas 26/27, do auto de entrega de folha 28 e do auto de avaliação de folha 53.

A autoria se retira da prova ora da prova oral colhida.

A começar, a vítima disse que o réu, antes de levar o carro, pediu-lhe comida; após, circundou o estabelecimento e levou o automóvel, que estava com as chaves dentro.

Outrossim, os militares trouxeram versões uníssonas. Disseram, em síntese, que os policiais foram acionados para atender um furto. Tendo-se noticiado que o réu houvera sido encontrado em posto abastecendo, passou-se a diligenciar, ao que o acusado foi encontrado dirigindo o carro; indagado, o denunciado confessou informalmente a rapina.

Alfim, o réu, em audiência, admitiu a subtração do carro.

É certo que a confissão não é a rainha das provas, devendo ser confrontada com os demais elementos produzidos (artigo 197, do CPP).

No nosso caso, os depoimentos contundentes das testemunhas e da vítima convergem com o narrado pelo réu. Assim, de se considerar a confissão como apta para configurar a autoria delitiva. Assim, TJSP:

PORTE ILEGAL DE ARMA - materialidade - prova oral, laudo e ausência de documentação comprovando a materialidade delitiva. PORTE ILEGAL DE ARMA - autoria - confissão judicial do acusado - validade - depoimentos policiais que confirmaram o porte da arma pelo réu - validade. PENA - primeira fase - pena no mínimo - segunda fase - reincidência e confissão - compensação - pena no mínimo - terceira fase - inexistência de circunstâncias. REGIME - inicial semiaberto - manutenção em razão da reincidência do acusado. SUBSTITUIÇÃO - não cabimento - medida não socialmente recomendável - não conhecido em parte do recurso e da parte conhecida, negado provimento. (TJ-SP - APL: 00098924120108260079 SP 0009892-41.2010.8.26.0079, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 01/10/2015, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/10/2015).

Porque vali-me da confissão para o reconhecimento da autoria, será a mesma reconhecida como atenuante em oportuno, nos termos da Súmula 545, do STJ.

Outrossim o acusado foi encontrado na posse do bem, sem justificativa idônea; ao reverso. Como se viu, desde sempre Leandro confessou o furto.

É o que basta para legitimar a condenação dele.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, sem circunstâncias judiciais negativas.

Pena iniciak em 01 ano de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase, depreendi reincidência.

O réu confessou o crime.

Circunstâncias compensadas.

Pena intermediária em 01 ano de reclusão e 10 dias multa.

Sem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Pena final em 01 ano de reclusão e 10 dias multa.

O valor do dia multa será o mínimo legal.

Ante o montante de pena e porque o acusado é reincidente, pelo grave crime de tráfico (processo 214-16.2016), fixo o semi aberto como o inicial para o cumprimento de pena (s. 269, STJ).

Ainda em virtude da reincidência pelo grave crime de tráfico, prejudicadas as figuras do art. 44 e 77, do CP.

Ante o exposto e por tudo o que mais consta nos autos, nos termos do art. 387, do CPP, CONDENO LEANDRO JUNIO FARIAS como incurso no crime do art. 155, do CP, à pena de 01 ano de reclusão e 10 dias multa. O regime inicial será o semi aberto e o valor do dia multa, o mínimo legal.

Não há pedido expresso de indenização mínima, de modo que deixo de fixa-laneste momento (AP/MG 470, STF).

Abertas estão as portas do juízo cível para tanto.

Fica a parte requerida condenada nas custas, nos termos do art. 804, do CPP.

Apelo em liberdade.

Deixo de calcular, nesse momento, a detração, que será apreciada em oportuno no juízo executório.

Comunique-se a vítima deste decreto condenatório (artigo 201, §§2º e 3º, do CPP).

Lance-se o nome da parte condenada no rol dos culpados.

Advindo o trânsito em julgado, expeçam-se as guias de execuções, comunique-se o TRE para os fins do artigo 15, III, da CF e se oficie o instituto de identificação criminal e expeça a certidão de atuação profissional do(s) causídico(s) nomeado(s).

CÓPIA DIGITALMENTE ASSINADA DESTA SENTENÇA VALERÁ COMO OFÍCIO, MANDADO, TERMO E CARTA PRECATÓRIA, CONFORME A NECESSIDADE.

Oportunamente, archive(m)-se.

P.I.C.

Ibitinga, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA